

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3351/2542	พนักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย จรูญ วัฒนกิจ	โจทก์
	นาย วัลลภ ขุนเดชสัมฤทธิ์	จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 271, มาตรา 341

พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2525 มาตรา 15, มาตรา 18, มาตรา 19

จำเลยส่งไข่ผงที่เสื่อมคุณภาพแล้วให้โจทก์ร่วม โดยหลอกลวงด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จว่าไข่ผงดังกล่าวเป็นนมผงตามที่โจทก์ร่วมสั่งซื้อ เพื่อหวังจะได้เงินจากโจทก์ร่วมอันเป็นการกระทำโดยเจตนาทุจริตเพียงแต่โจทก์ร่วมยังไม่ได้ชำระเงินให้จำเลยการกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานพยายามฉ้อโกง ไม่เป็นความผิดฐานขายของโดยหลอกลวงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 271 จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่า การกระทำของจำเลยเป็นการขายของโดยหลอกลวงให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิดสภาพและคุณภาพแห่งของอันเป็นเท็จอีกหรือไม่ พระราชบัญญัติควบคุมอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 มาตรา 18 วรรคสองกำหนดให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์สำหรับอาหารสัตว์ที่ตนผลิตด้วย และมาตรา 19 วรรคหนึ่งกำหนดว่าใบอนุญาตตามมาตรา 18 ให้ค้ำกันถึงลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับใบอนุญาตด้วยโดยวรรคสองให้ถือว่าการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับการค้ำกันตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำของผู้รับใบอนุญาตด้วย ดังนั้น การที่จำเลยขายอาหารสัตว์ประเภทไคแคลเซียมฟอสเฟตของบริษัท อ. ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ขายอาหารสัตว์ที่ตนผลิตได้ตามกฎหมาย

จำเลยจึงได้รับการคุ้มกันตามมาตรา 19 จำเลยไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ฯ มาตรา 15

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยขายไข่ผงจำนวน 160 ถุง เป็นเงิน 120,000 บาท และ
จำนวน 240 ถุง เป็นเงิน 180,000 บาท ตามลำดับ ให้แก่นายจรูญ วัฒนกิจผู้เสีย
หาย โดยหลอกลวงผู้เสียหายว่าเป็นนมผงสำหรับเลี้ยงสัตว์ อันเป็นการขายของโดย
หลอกลวงให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพและคุณภาพแห่งของนั้นอันเป็นเท็จ
กับจำเลยขายไคแคลเซียมฟอสเฟตซึ่งเป็นอาหารสัตว์ประเภทอาหารเสริมสำหรับ
สัตว์ชนิดอาหารเสริมแร่ธาตุจำนวน 80 ถุง เป็นเงิน 21,600 บาท และจำนวน 150
ถุง เป็นเงิน 81,000 บาท ตามลำดับ ให้แก่ผู้เสียหาย โดยจำเลยไม่ได้รับใบอนุญาต
ขายอาหารสัตว์ และไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ได้รับใบอนุญาต ขอให้ลงโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 271 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร
สัตว์พ.ศ. 2525 มาตรา 4, 6, 15, 59

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณานายจรูญ วัฒนกิจ ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์
ศาลชั้นต้นอนุญาตเฉพาะข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 271

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 271 จำคุกกระหนงละ 6 เดือน รวม 3 กระหนง จำคุก 18 เดือน และมี
ความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 มาตรา 15

วรรคหนึ่งประกอบมาตรา 59 จำคุกกระทงละ 1 เดือน รวม 3 กระทง จำคุก 3 เดือน รวมจำคุกทั้งสิ้น 21 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์และโจทก์ร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ปัญหาต้องวินิจฉัยเป็นข้อแรกตามฎีกาของโจทก์และโจทก์ร่วมมีว่า จำเลยกระทำความผิดฐานขายของโดยหลอกลวงหรือไม่ เห็นว่าข้อเท็จจริงตามที่โจทก์และโจทก์ร่วมนำสืบนั้น เป็นเรื่องจำเลยส่งไข่ผงที่เสื่อมคุณภาพแล้วให้โจทก์ร่วม โดยหลอกลวงโจทก์ร่วมด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จว่าไข่ผงดังกล่าวเป็นนมผงตามที่โจทก์ร่วมสั่งซื้อ เพื่อหวังจะได้เงินจากโจทก์ร่วมอันเป็นการกระทำโดยเจตนาทุจริตแต่โจทก์ร่วมยังไม่ได้ชำระเงินให้จำเลย การกระทำของจำเลยตามทางนำสืบของโจทก์และโจทก์ร่วมเป็นความผิดฐานพยายามฉ้อโกง เมื่อการกระทำของจำเลยตามที่โจทก์และโจทก์ร่วมนำสืบเข้าลักษณะฉ้อโกง จึงไม่มีความผิดฐานขายของโดยหลอกลวงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 271 กรณีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยเป็นการขายของโดยหลอกลวงให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิดสภาพและคุณภาพแห่งของนั้นอันเป็นเท็จหรือไม่ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายกฟ้องโจทก์ ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล ฎีกาของโจทก์และโจทก์ร่วมในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาข้อต่อไปของโจทก์มีว่า จำเลยกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 หรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารสัตว์ประเภทไคแคลเซียมฟอสเฟตของบริษัท

อุตสาหกรรมกระดุกสัตว์ จำกัด ตามหนังสือรับรองเอกสารหมายเลข ป.ล.3(ศาลแขวงพระนครใต้) บริษัทดังกล่าวได้รับใบอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ให้ผลิตอาหารสัตว์ตามใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ เอกสารหมายเลข ป.ล.4 (ศาลแขวงพระนครใต้)เห็นว่าพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 มาตรา 18 วรรคสองบัญญัติให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์สำหรับอาหารสัตว์ที่ตนผลิตด้วย จึงถือได้ว่าบริษัทอุตสาหกรรมกระดุกสัตว์ จำกัดได้รับใบอนุญาตให้ขายอาหารสัตว์ที่ตนผลิตได้ตามกฎหมาย และมาตรา 19 วรรคหนึ่งของพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติว่า ใบอนุญาตตามมาตรา 18 ให้คุ้มครองถึงลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับใบอนุญาตด้วยและวรรคสองบัญญัติว่า ให้ถือว่าการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับการคุ้มครองตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำของผู้รับใบอนุญาตด้วย ดังนั้นการที่จำเลยขายอาหารสัตว์ประเภทไคแคลเซียมฟอสเฟตของบริษัทอุตสาหกรรมกระดุกสัตว์ จำกัด จำเลยจึงได้รับการคุ้มครองตามมาตรา 19ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 เห็นว่า จำเลยไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 มาตรา 15 ชอบแล้ว ฎีกาข้อนี้ของโจทก์ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน"

พิพากษายืน

(อำนวยการ เต็มพันธ์-กำพล ภู่อุดแสง-ชวลิต ยอดเนร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

องค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 271 กับ มาตรา 341 ใกล้เคียงกันมากกล่าวคือ 1. มีการหลอกลวงเหมือนกัน เพียงแต่ความผิดตามมาตรา 271 นั้นเป็นการหลอกลวงเฉพาะให้หลงเชื่อในหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ หรือปริมาณแห่งของนั้นส่วนมาตรา 341 เป็นการหลอกลวงให้หลงเชื่อไม่เฉพาะในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพหรือปริมาณแห่งของเท่านั้น 2. มีเจตนาทุจริต ซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(1) ให้คำนิยามคำว่าโดยทุจริต หมายความว่า เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ดังนั้น แม้มาตรา 271 จะไม่ได้บัญญัติองค์ประกอบความผิดว่าต้องมีเจตนาทุจริต เช่นเดียวกับมาตรา 341 ด้วยก็ตาม แต่การหลอกลวงตามมาตรา 271 นี้ เป็นการหลอกลวงเพื่อขายของ ผลก็คือได้เงินจากผู้ซื้อซึ่งเงินที่ได้มานี้เป็นประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย จึงถือได้ว่าความผิดตามมาตรา 271 กับมาตรา 341 มีเจตนาทุจริตเหมือนกันเพียงแต่การกระทำที่จะเป็นความผิดตามมาตรา 271 นั้น ต้องไม่มีความผิดฐานฉ้อโกงซึ่งเจตนาทุจริตในความผิดฐานฉ้อโกงตามมาตรา 341 นั้นต้องมีเจตนาทุจริตตั้งแต่แรกที่มีการหลอกลวง (ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 566/2542) ดังนั้นเจตนาทุจริตในความผิดตามมาตรา 271 นี้ ผู้เขียนจึงเห็นว่าน่าจะมีขึ้นในภายหลัง ข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาที่หมายเหตุนี้ โจทก์และโจทก์ร่วมนำเสนอว่า โจทก์ร่วมสั่งซื้อนมผงสำหรับเลี้ยงสุกรจากจำเลย แต่จำเลยส่งไข่ผงมาให้โดยระบุในใบส่งสินค้าว่าเป็นหัวนมผง โดยจำเลยนำเสนอปฏิเสธว่าจำเลยส่งนมผงให้ไม่ใช่ไข่ผง ซึ่งแปลได้ว่าจำเลยมีเจตนาทุจริตตั้งแต่แรกที่มีการหลอกลวง ศาลฎีกาจึงวินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยตามทางนำเสนอของโจทก์และโจทก์ร่วมเป็นความผิดฐานพยายามฉ้อโกงจำเลยจึงไม่มีความผิดตามมาตรา 271 แต่ถ้าข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปเป็นว่า ขณะที่ตกลงซื้อขายนมผงกันนั้น จำเลยมีนมผงไม่พอขายให้โจทก์ร่วม แต่หลอก

ลวงว่ามีนมผงพอที่จะขายให้ ซึ่งขณะหลอกลวงนั้นจำเลยคาดหมายว่าจะหานมผงจากที่อื่นมาส่งให้โจทก์ร่วมได้ แต่ภายหลังจำเลยไม่สามารถหานมผงมาส่งให้โจทก์ร่วมได้ จึงส่งไข่ผงไปให้โจทก์ร่วมแทน โดยระบุว่าเป็นนมผงกรณีเช่นนี้จะเห็นได้ว่าขณะหลอกลวงนั้นจำเลยไม่มีเจตนาทุจริต เนื่องจากจำเลยต้องการขายของตามที่โจทก์ร่วมต้องการจริง ดังนั้นเงินที่จำเลยคาดหมายว่าจะได้จากการขายของนั้นจึงชอบด้วยกฎหมายด้วย การกระทำของจำเลยกรณีนี้จึงไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกงแต่เมื่อจำเลยมีเจตนาทุจริตในภายหลังเพราะส่งของคนละอย่างให้โจทก์ร่วม เงินที่จำเลยจะได้รับจากการขายของวิธีนี้จึงเป็นประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย การกระทำของจำเลยก็อาจเป็นความผิดตามมาตรา 271 ได้ จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเลขนี้มีข้อสังเกตว่า องค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 นอกจากจะต้องไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกงสำเร็จแล้ว ยังหมายความว่ารวมถึงต้องไม่เป็นความผิดฐานพยายามฉ้อโกงด้วย สุรฤทธิ์ธีระศักดิ์